

# △△△△공단 상임감사

## 회수, 통보

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 제 목     | 불법무질서 행위 단속 야간수당 지급 소홀   |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내 |
| 내 용     |                          |

### 1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)는 고질적 불법·무질서행위 근절 및 성숙한 탐방문화 확립을 통한 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 취약지구 내 음주, 취사, 샛길 출입 등 불법·무질서행위 단속을 실시하고 있다.

또한 매년 “불법·무질서행위 단속 운영계획(안)”을 수립하여, 불법·무질서행위 특별단속팀을 사무소 자체적으로 운영하고 있으며, 연중 주말(토·일) 및 공휴일 1조 2인 이상 구성 후 주·야간 현장단속 시행하는 등 탐방객 집중에 따른 불법·무질서행위 발생에 적극 대응하고 있다.

[표 1] △△△△△△△△△△△△ 특별단속 운영개요 현황

| 운영기간             | 운영장소                    | 운영인원                              | 운영방법                          |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 연중 주말(토·일) 및 공휴일 | 상주△△지구<br>(△△·호구산 일원 등) | 6명 이내<br>(본소 2, 분소 2,<br>협력레인저 2) | 1조 2인 이상 구성 후<br>주·야간 현장단속 시행 |
|                  | △△대교지구<br>(△△대교 일원 등)   |                                   |                               |

## 2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△△△△△△△는 매년 자체 계획 수립하는 “불법·무질서행위 단속 운영계획(안)”에 따라 주말(토·일) 및 공휴일 야간 현장단속을 실시하고 「△△△△△△△상황실 운영지침」을 준용하여 야간 현장단속 인원에게 수당을 지급하였다.

「△△△△△△△△상황실 운영지침」 제8조(운영)에 따르면 재난이 발생하였거나 초기대응단계 이상에서 재난단계별 상황에 따라 상황실을 운영하고, 동 지침 제9조(수당)에 따라 예산범위 내에서 비상근무 수당을 지급하며, [별표 3]에서는 근무일의 경우 18시~22시, 06시~09시까지는 30,000원, 22시~06시까지는 50,000원, 휴일의 경우 75,000원을 지급하도록 되어 있다.

[표 2] 비상근무자 수당 지급 기준

| 구 분 |    | 근무시간             | 비상근무수당(원) | 비 고                  |
|-----|----|------------------|-----------|----------------------|
| 사무소 | 평일 | 18시~22시, 06시~09시 | 30,000    | 관련예산<br>범위 내에서<br>지급 |
|     |    | 22시 ~ 06시        | 50,000    |                      |
|     | 휴일 | -                | 75,000    |                      |

※ 자료: 「△△△△△△△△상황실 운영지침」 [별표3] 자료 발체

## 3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 고질적 불법·무질서행위 근절 및 성숙한 탐방문화 확립을 통한 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 매년 “불법·무질서행위 단속 운영계획(안)”을 수립하여 취약지구 내 음주, 취사, 샛길 출입 등 불법·무질서행위 단속을 실시하고 있다.

또한 불법·무질서행위 특별단속팀을 사무소 자체적으로 운영하며, 주말(토·일) 및 공휴일 1조 2인 이상 구성 후 야간 현장단속을 실시하고 「△△△△△△△△

상황실 운영지침」을 준용하여 야간 현장단속 인원에게 수당을 지급하였다.

그러나 야간 현장단속 인원에게 수당을 지급하며 「△△△△△△△△상황실 운영지침」을 준용함에 따라 18시~22시, 06시~09시까지는 30,000원, 22시~06시까지는 50,000원을 지급하여야 함에도, 야간단속을 실시한 13회의 경우는 결과 보고에 단속팀을 18시~22시까지 운영하고도 수당 지급기준 1인당 30,000원을 지급하지 않고 1인당 50,000원의 수당을 지급하여 총 560,000원을 과다 지급한 사실이 있다.

**[표 3] △△△△△△△△△ 야간 현장 야간단속 수당 과다 지급 현황**

| 구분 | 야간단속 운영일시                | 야간근무 수당지급액 | 지급인원       | 회수금액                 |
|----|--------------------------|------------|------------|----------------------|
| 1  | 2023.4.28. / 야간          | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×2명 = 40,000원 |
| 2  | 2022.10.7. / 18:00~22:00 | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×4명 = 80,000원 |
| 3  | 2022.7.22. / 18:00~22:00 | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×4명 = 80,000원 |
| 4  | 2022.7.16. / 18:00~22:00 | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×4명 = 80,000원 |
| 5  | 2022.5.28. / 18:00~22:00 | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×3명 = 60,000원 |
| 6  | 2022.5.7. / 18:00~22:00  | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×4명 = 80,000원 |
| 7  | 2022.5.6. / 18:00~22:00  | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×4명 = 80,000원 |
| 8  | 2022.4.23. / 18:00~22:00 | 50,000원/인  | ○○○○○○○○○○ | 20,000원×3명 = 60,000원 |

자료: 사무소 제출자료 재구성

**[표 4] 1인당 회수금액 산출 현황**

| 구분  | 지급횟수     | 회수금액     | 구분  | 지급횟수 | 회수금액     |
|-----|----------|----------|-----|------|----------|
| ○○○ | 2회       | 40,000원  | ○○○ | 6회   | 120,000원 |
| ○○○ | 1회       | 20,000원  | ○○○ | 4회   | 80,000원  |
| ○○○ | 5회       | 100,000원 | ○○○ | 1회   | 20,000원  |
| ○○○ | 3회       | 60,000원  | ○○○ | 2회   | 40,000원  |
| ○○○ | 1회       | 20,000원  | ○○○ | 1회   | 20,000원  |
| ○○○ | 1회       | 20,000원  | ○○○ | 1회   | 20,000원  |
| 계   | 560,000원 |          |     |      |          |

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 야간 현장단속 시 과다 지급된 야간수당을 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 야간 현장단속 시 과다 지급된 야간수당 560,000원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)